Komisionářská smlouva

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1388, IČ: 607 17 068, sídlo: Vinařská 460/3, 603 00 Brno, **provozovna**: nám. Svobody 91/20, 602 00 Brno, Česká republika, zastoupený níže podepsanou oprávněnou osobou („**Obchodník**") a					
Jméno a příjmení / název společnosti: Jiří Chlumecký				**Rodné číslo / IČ:** 7710252946	
Bydliště / sídlo: Strachaly 2, 41108 Snědovice, Česká republika			**Zapsaná u:**		
Kontaktní adresa: Česká republika				**Jiný pobyt delší než 1 rok:**	
Daňový domicil: CZ	**Státní občanství:** CZ		**LEI:**	**DIČ:**	**Pohlaví:** Muž
Místo narození: Ústí nad Labem			**Datum narození / vzniku PO:** 25.10.1977	**Identifikátor FO s cizí státní příslušností:**	
Číslo dokladu totožnosti: 213038282		**OP** ☑ **Pas** ☐	**Vydal:** Roudnice nad Labem	**Platnost do:** 4.6.2031	
Bankovní spojení: 229875956/0600	**Měna:** CZK	**E-mail:** jiri.chlumecky1@seznam.cz		**Telefon:** +420721523877	

Identifikátor FO s cizí státní příslušností dle Čl. 6 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28.07.2016

„Zákazník" mezi sebou uzavírají tuto komisionářskou smlouvu dle § 2455 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ"), jejíž obsah je uveden níže („Smlouva").

I. Základní ustanovení

1. Obchodník se zavazuje, že bude na základě Pokynů Zákazníka pro Zákazníka vlastním jménem a na účet Zákazníka obstarávat koupi nebo prodej Investičních nástrojů, a současně, že bude Zákazníkovi v této souvislosti poskytovat další související služby vyjma investičního poradenství, ke kterým mu bylo ČNB uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry a Zákazník se zavazuje za to platit Obchodníkovi poplatky a náklady v souladu s aktuálním Ceníkem služeb.

2. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Obchodníka („**VOP**") a Ceník služeb Obchodníka („**Ceník**"), vše dostupné na Internetových stránkách Obchodníka v sekci Informace pro zákazníky a dokumenty.

3. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou v této Smlouvě zvlášť definovány, mají význam přiřazený jim ve VOP.

4. Ceny za ostatní, ve Smlouvě neuvedené služby, jsou uvedeny v Ceníku.

5. Nesdělí-li Obchodník Zákazníkovi písemně jinak, považuje se Zákazník za neprofesionálního zákazníka.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Obchodník poskytuje Zákazníkovi Investiční služby výhradně na základě závazných Pokynů. Postup pro zadávání Pokynů a minimální obsahové náležitosti Pokynů jsou specifikovány zejména ve VOP.

2. Obchodník je oprávněn (i) použít k plnění svých závazků z této Smlouvy dle svého uvážení třetí osobu, při jejímž výběru vždy postupuje s odbornou péčí, (ii) realizovat Pokyny i tak, že na účet Zákazníka prodá nebo nakoupí příslušný Investiční nástroj i od jiných svých Zákazníků, (iii) provést Pokyn společně s pokyny dalších svých Zákazníků a/nebo společně s obchodem na vlastní účet Obchodníka, není-li pravděpodobné, že takové sdružení bude pro Zákazníka méně výhodné než samostatné provedení Pokynu, (iv) odchýlit se od Pokynu jen, je-li to nezbytné v zájmu Zákazníka a souhlas nemůže být vyžádán včas.

3. Obchodník při plnění svých závazků ze Smlouvy neposkytuje právní, daňové, účetní nebo obdobné poradenství.

4. Zákazník výslovně zmocňuje Obchodníka ke všem právním jednáním spojeným s realizací této Smlouvy. V případě potřeby se Zákazník zavazuje vystavit Obchodníkovi bezodkladně další nezbytné plné moci k realizaci předmětu závazku Obchodníka podle této Smlouvy.

III. Prohlášení Zákazníka

1. Zákazník, případně zástupce Zákazníka, prohlašuje, že:

a. je plně svéprávný, je oprávněn uzavřít Smlouvu, k čemuž má veškeré potřebné souhlasy, je oprávněn vykonávat práva a plnit povinnosti z ní plynoucí a uzavřením Smlouvy neporušuje žádné právní předpisy ani jiná smluvní ujednání;

b. peněžní prostředky, které mají být použity k nákupu Investičních nástrojů, nepocházejí z trestné činnosti ani neslouží k financování terorismu; není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce; při uzavírání Smlouvy a podávání Pokynů jedná na svůj účet, nejedná jako zástupce či zprostředkovatel třetí osoby a je skutečným majitelem peněžních prostředků určených k nákupu Investičních nástrojů a Investičních nástrojů určených k prodeji; původ peněžních prostředků je Zákazník schopen Obchodníkovi na vyžádání kdykoliv v době trvání této Smlouvy doložit a prokázat;

c. je vlastníkem bankovního účtu uvedeného ve Smlouvě jako bankovní spojení; v opačném případě doloží dokumentaci dle výzvy Obchodníka;

d. se v dostatečném časovém předstihu před uzavřením Smlouvy seznámil s návrhem této Smlouvy, který mu Obchodník poskytl, a s (i) VOP, (ii) Ceníkem, (iii) Informacemi pro zákazníky, (iv) Zásadami ochrany osobních údajů zákazníků, a s dalšími dokumenty uveřejněnými na Internetových stránkách Obchodníka v sekci Informace pro zákazníky a dokumenty. Zákazník porozuměl obsahu všech těchto dokumentů, zejména povinnostem z nich plynoucích a výslovně s jejich zněním souhlasí;

e. je srozuměn s informací o své zákaznické kategorii uvedené v této Smlouvě, byl poučen o pravidlech kategorizace zákazníků a právech vztahujících se k jednotlivým kategoriím zákazníků a o právu požádat o změnu svého zařazení, jak jsou uvedeny v Informacích pro zákazníky;

f. souhlasí, aby mu informace o (i) nákladech a souvisejících úplatách spojených s Investiční službou a Investičním nástrojem, (ii) konkrétní výši pobídky spojené s Investiční službou, pokud je tato informace poskytována dodatečně, (iii) provedených Pokynech, (iv) stavu Investičních nástrojů a finančních prostředků Zákazníka vedených na majetkových účtech Zákazníka zřízených u Obchodníka, (v) změnách informací, které byly Zákazníkovi poskytnuty před uzavřením této Smlouvy, (vi) návrzích změn VOP nebo Ceníku a (vii) veškeré další informace předávané Obchodníkem v rámci plnění jeho povinností, byly poskytnuty prostřednictvím jeho účtu dostupného v Klientském centru nebo jinými prostředky elektronické komunikace. Zákazník prohlašuje, že má přístup na internet, tento pravidelně využívá a má možnost se seznámit s informacemi předanými Obchodníkem prostřednictvím elektronické komunikace;

g. si je vědom toho a byl Obchodníkem upozorněn na to, že investice do Investičních nástrojů podléhá rizikům, zejména rizikům popsaným v dokumentech Informace pro zákazníky, sdělení klíčových informací, prospektech a případně dalších dokumentech, které byly Zákazníkovi předány nebo jsou dostupné na Internetových stránkách Obchodníka, a že s nimi byl seznámen a rovněž, že výkonnost Investičních nástrojů v minulosti není ukazatelem budoucích výnosů a že hodnota Investičních nástrojů může v čase kolísat, v důsledku čehož návratnost investice do Investičních nástrojů není zaručena;

h. souhlasí s nahráváním všech telefonních hovorů týkajících se poskytování Investičních služeb podle této Smlouvy Obchodníkem;

i. byl seznámen s popisem postupů Obchodníka zavedených k omezení střetu zájmů, s opatřeními na ochranu majetku Zákazníků, pravidly systému odškodnění Zákazníků a systému pojištění vkladů a dalšími informacemi dle dokumentu Informace pro zákazníky;

j. bere na vědomí, že Obchodník může při zajišťování Investičních služeb uvedených ve Smlouvě využívat zástupce, kteří za svou činnost přijímají od Obchodníka pobídky, přičemž Zákazník prohlašuje, že byl před uzavřením této Smlouvy jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci, povaze, výši nebo hodnotě těchto pobídek, a to v Informacích pro zákazníky a informacích o příslušném Investičním nástroji;

k. je srozuměn a souhlasí s pobídkami, které Obchodník obdrží v rámci investic Zákazníka od třetích osob. Tyto pobídky snižují výši poplatků u vybraných investic na hodnoty uvedené v Ceníku a poskytují tak Zákazníkovi hmotnou výhodu. Zákazník je srozuměn, že popis pobídek je uveden v dokumentu Informace pro zákazníky dostupném na Internetových stránkách Obchodníka v sekci Informace pro zákazníky a dokumenty. Zákazník souhlasí, že informaci o přesné výši obdržené pobídky obdrží v rámci ročního přehledu nákladů a pobídek.

2. Zákazník, případně zástupce Zákazníka, se zavazuje bezodkladně písemně informovat Obchodníka, pokud by kterékoliv z výše uvedených prohlášení nebylo nadále ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné. Zákazník, případně zástupce Zákazníka, se rovněž zavazuje bezodkladně informovat Obchodníka v případě, že by došlo ke změně v jeho identifikačních či kontaktních údajích a AML a FATCA informacích.

IV. Společná a závěrečná ujednání

1. Zákazník souhlasí s tím, že Obchodník může postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, přičemž třetí osoba musí být Obchodníkem vybírána s odbornou péčí.

2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva může být ukončena (i) písemnou dohodou smluvních stran; (ii) písemnou výpovědí ke konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď došla druhé smluvní straně; (iii) odstoupením, stanoví-li tak právní předpis.

3. Právní vztahy vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, a pokud jde o techniku obchodování a vypořádání obchodů, pak i pravidly a zvyklostmi aplikovanými v souvislosti s prováděním obchodů na kapitálových trzích. Příslušnost soudu v případě sporů ze Smlouvy se určí v souladu s právními předpisy České republiky.

4. Měnit obsah Smlouvy (vyjma prohlášení Zákazníka) je možné pouze písemně nebo elektronicky.

5. Domněnky vyplývající z § 1949, 1950, 1952 a 1995 až 1997 OZ ohledně kvitance, dlužního úpisu a prominutí dluhu se v závazku podle Smlouvy neuplatní.

6. Ustanovení § 1805 odst. 2 OZ se nepoužije.

7. Tuto Smlouvu nelze uzavřít, respektive nabídku na uzavření této Smlouvy přijmout s žádným dodatkem nebo odchylkou, i kdyby tyto podstatně neměnily podmínky této Smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se nepoužije.

8. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1816 odst. 1 OZ se na vztah vyplývající z této Smlouvy nepoužije.

9. Jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající Zákazníkovi ze Smlouvy nelze převést na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka.

10. Zákazník tímto výslovně přijímá ustanovení VOP čl. III, dle kterého Pokyny k nákupu lze podávat formou platby peněžních prostředků na účet Obchodníka s tím, že tato platba musí splňovat podmínky blíže uvedené v bodě 3.2 VOP. Zákazník rovněž výslovně přijímá ustanovení VOP, dle kterého může Pokyn k nákupu být splněn i v menším než Zákazníkem požadovaném množství.

11. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

12. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu, respektive okamžikem elektronické autorizace, smluvními stranami a účinnosti okamžikem prvního složení finančních prostředků Zákazníka na finanční účet určený k realizaci Investičních služeb dle této Smlouvy.

Za společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.
Mgr. Vojtěch Hebnar, předseda představenstva

Identifikace zaměstnavatele v případě příspěvku zaměstnanci	
Název	IČ:
E-mail pro zaslání potvrzení o uhrazených příspěvcích zaměstnanci:	Bankovní spojení pro zasílání příspěvků zaměstnanci:

Prohlášení Zákazníka / Jednající osoby	Údaje Zákazníka / Jednající osoby	Podpis Zákazníka / Jednající osoby
Prohlašuji, že jsem údaje do Smlouvy doplnil pravdivě a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.	Jméno: Jiří Chlumecký	Datum: 13.2.2026
	Rodné číslo: 7710252946	Místo: ROUDNICE N/L
		Podpis:

Prohlášení oprávněné osoby o identifikaci Zákazníka (zástupce Zákazníka)	Údaje oprávněné osoby		Podpis oprávněné osoby
Potvrzuji, že jsem ověřil totožnost Zákazníka (zástupce Zákazníka) podle platného průkazu totožnosti a údaje uvedené ve Smlouvě a podoba Zákazníka (zástupce Zákazníka) souhlasí s dokladem totožnosti. Prohlašuji, že Zákazník (zástupce Zákazníka) vlastnoručně podepsal nebo autorizoval tuto Smlouvu.	Investiční zprostředkovatel*: BEplan finanční plánování s.r.o.		Datum: 13.2.2026
	Jméno / Název: Příbramský Marek	Reg. číslo: 2102172487	Místo: ROUDNICE N/L
	(***)		Podpis:
	(Telefon) +420728480423	(E-mail) pribramsky@premiumbrokers.cz	

AIAGWOD

* V případě, že podepisující osoba je zaměstnanec nebo vázaný zástupce Obchodníka, nevyplňuje se

AML a FATCA informace

Obchodník:	EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., se sídlem Vinařská 460/3, 603 00 Brno, IČ: 607 17 068, zapsaná u KS Brno, sp. zn. B 1388	
Zákazník:	**Jméno a příjmení / název společnosti:** Jiří Chlumecký	**Rodné číslo / IČ:** 7710252946

Tento dotazník je poskytovatelem investičních služeb (dále jen „Poskytovatel") pořízen ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon AML"), a jeho obsahem je zajištění identifikace a kontroly Zákazníka.

Poučení: Pokud Zákazník, resp. zástupce Zákazníka odmítne na některou z otázek odpovědět či odpoví nepravdivě nebo neúplně, je Poskytovatel oprávněn odmítnout poskytnutí služby nebo uskutečnění obchodu. Zákazník, resp. zástupce Zákazníka, odpovídá za újmu způsobenou poskytnutím nepravdivých, neúplných nebo nepřesných informací.

1. Povaha převažujícího zdroje příjmů

☑ Zaměstnání ☑ Podnikání ☐ Jiná uveďte:

2. Čisté průměrné měsíční příjmy

☐ Do 24 999 Kč ☑ Od 25 000 do 49 999 Kč ☐ Od 50 000 do 99 999 Kč ☐ Nad 100 000 Kč

3. Předpokládaná výše investice

☐ Do 9 999 Kč pravidelně ☐ Nad 10 000 Kč pravidelně včetně

☐ Do 999 999 Kč jednorázově ☑ Nad 1 000 000 Kč jednorázově včetně

4. Zdroj peněžních prostředků určených k obchodu (Původ zdrojů může být podroben dalšímu zkoumání v podobě vyžádání dodatečných podkladů.)

☑ Zaměstnání

Identita zaměstnavatele (uveďte název, IČ, oblast podnikání):	STROM PRAHA a.s.
Pracovní pozice:	servisní technik
Výše čistých příjmů za dokládané období:	500000
Období, ve kterém byly úspory realizovány:	2025-2026

☑ Podnikání

Určete obor podnikání:	zámečnictví
Identita podnikatele (uveďte název, IČ):	87363780
Výše úspor z podnikání za dokládané období:	1500000
Období, ve kterém byly úspory z podnikání realizovány:	2010-2026

☐ Půjčka
☐ Dar
☐ Dědictví
☐ Prodej majetku nebo společnosti
☐ Ukončení jiného finančního produktu
☐ Podíl na zisku nebo úroky či jiné finanční výnosy
☐ Pronájem
☐ Dávky soc. zabezpečení, výživné nebo důchod
☐ Rozvodové řízení
☐ Jiný

5. Je Zákazník nebo byl v předchozích 12 měsících politicky exponovanou osobou (PEP) podle § 4 odst. 5 zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti praní špinavých peněz?

☑ Ne ☐ Ano - Specifikujte, který z výše uvedených případů se Vás týká a proč:

6. Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu

Specifikujte prosím Zajištění proti inflaci/ochrana kapitálu.

7. Občanství nebo bydliště Zákazníka je v zemi ze seznamu rizikových zemí dle FATF

☑ Ne ☐ Ano - Specifikujte, o kterou zemi ze seznamu FATF jde:

8. Je Zákazník občanem nebo rezidentem USA nebo držitelem zelené karty / splňuje tzv. test podstatné přítomnosti v USA / udělil aktuálně platnou plnou moc nebo podpisové právo osobě s adresou v USA / má federální daňové identifikační číslo USA?

☑ Ne ☐ Ano - Specifikujte odpovídající skutečnost:

9. Uvedte, prosím, výši Vašich finančních závazků, plněných v pravidelných splátkách, v poměru k Vašim průměrným měsíčním příjmům.

☐ Méně než 10% ☑ 10% až 25% ☐ 25% až 50% ☐ 50% až 75% ☐ Více než 75%

AML/CFT profil Zákazníka ☑ I ☐ II ☐ III

Prohlášení oprávněné osoby o identifikaci Zákazníka (zástupce Zákazníka)	**Údaje oprávněné osoby**		**Podpis oprávněné osoby**
Potvrzuji, že jsem ověřil totožnost Zákazníka (zástupce Zákazníka) podle platného dokladu totožnosti a údaje uvedené v tomto formuláři a podoba Zákazníka (zástupce Zákazníka) souhlasí s dokladem totožnosti.	**Investiční zprostředkovatel*:** BEplan finanční plánování s.r.o.		**Datum:** 13.2.2026
	Jméno / Název: Příbramský Marek	**Reg. číslo:** 2102172487	**Místo:** ROUDNICE N/L
	(***)		**Podpis:**
	(Telefon) +420728480423	**(E-mail)** pribramsky@premiumbrokers.cz	

AIAGWOD

* V případě, že podepisující osoba je zaměstnanec nebo vázaný zástupce Obchodníka, nevyplňuje se